

Fiches mémo

Les savoirs généraux

Six fiches, une par séquence de la journée. Elles contiennent tout ce que vous devez retenir — et rien d'autre. Vous n'avez pas à recopier le diaporama : il est ici, condensé. Relisez-les avant chaque journée du parcours : le tronc commun sert de socle à tous les modules spécialisés.

Fiche 1 Le contexte général de l'activité d'IOBSP — *réf. 1.1*

Fiche 2 Les catégories réglementaires d'IOBSP — *réf. 1.2*

Fiche 3 Les fondamentaux du droit commun — *réf. 1.3*

Fiche 4 Les conditions d'accès et d'exercice — *réf. 1.4*

Fiche 5 La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme — *réf. 1.5*

Fiche 6 Les modalités de distribution — *réf. 1.6*

Programme conforme à l'arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP — annexe A, point 1.
Journée 1 · 30 juillet 2026 · Présentiel · 7 heures · Document remis en fin de séance.

Le contexte général de l'activité d'IOBSP

Programme officiel — point 1.1 : secteur, opérations de banque, services de paiement, partenaires, mandatement, risques

1 · Les acteurs du secteur

Acteur	Ce qu'il peut faire
Établissement de crédit	Réaliser des opérations de banque à titre habituel. Reçoit des fonds remboursables du public. Agrément ACPR.
Société de financement	Octroie des crédits, mais ne reçoit pas de fonds remboursables du public. Agrément ACPR.
Établissement de paiement	Fournit des services de paiement. Ne peut octroyer de crédit que de manière accessoire et encadrée.
Établissement de monnaie électronique	Émet et gère de la monnaie électronique ; peut fournir des services de paiement.
Entreprise d'assurance	Couvre les risques. Intervient via l'assurance emprunteur et les cautions.
L'IOBSP	Aucune de ces opérations. Il met en relation. L'opération est toujours réalisée par un établissement agréé (art. L. 519-2 CMF).

2 · L'opération de banque — article L. 311-1 CMF

La réception de fonds remboursables du public

Fonds recueillis d'un tiers, avec droit d'en disposer, à charge de restituer. Comptes de dépôt, livrets.

Les opérations de crédit

Mise à disposition de fonds, ou engagement par signature, contre rémunération. Prêt, découvert, crédit-bail, caution. **Le cœur du métier d'IOBSP.**

Les services bancaires de paiement

Mise à disposition et gestion des moyens de paiement. Chèques, cartes, virements.

Les services de paiement au sens de l'article L. 314-1 CMF (virements, prélèvements, opérations par carte, transmission de fonds, initiation de paiement et information sur les comptes) sont approfondis en J2.

3 · La définition de l'IOBSP — article L. 519-1 CMF

« Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. »

Quatre critères — cumulatifs. Il suffit qu'un seul manque pour être hors statut.

Une intermédiation	Présenter, proposer ou aider à conclure une opération de banque ou un service de paiement — ou réaliser tous travaux et conseils préparatoires.
À titre habituel	La répétition. Un acte isolé ne suffit pas. Mais l'habitude ne suppose ni volume important, ni activité principale.
Contre rémunération ou avantage économique	Commission, honoraires — mais aussi tout avantage indirect : apport d'affaires réciproque, remise, avantage en nature.
Sans se porter ducroire	L'IOBSP ne garantit pas la bonne fin de l'opération. S'il garantit le paiement, il change de nature juridique.

4 · Qui n'est pas IOBSP — et les fausses évidences

Hors statut :

- Les établissements eux-mêmes et leurs salariés
- Notaires et avocats, dans leur activité réglementée
- **L'indicateur d'affaires (art. R. 519-5)** : celui qui se borne à transmettre des coordonnées, sans présenter ni proposer d'opération. Il peut recevoir une **commission d'apport** et n'est pas IOBSP.
- **Les seuils** (art. R. 519-2, 1° : arrêté du 1^{er} mars 2012) — pour l'intermédiation **complémentaire** à un bien ou un service : **20 opérations par an** ou **200 000 €** de montant annuel (20 opérations pour les services de paiement). **Il faut dépasser les deux** pour perdre l'exemption : rester sous l'un des deux suffit.
Appréciation au 1^{er} janvier ; six mois pour se régulariser en cas de franchissement.

Attention :

- **Le démarchage annule les seuils.** Toute personne qui recourt au démarchage pour l'intermédiation est IOBSP, sans considération de seuil ni de caractère complémentaire.
- L'indicateur qui bascule dans la **présentation** ou la **proposition** d'une opération n'est plus indicateur : il est IOBSP.
- **Pas de seuil hors crédit à la consommation** : immobilier, regroupement, viager hypothécaire, prêts aux professionnels — une seule opération à titre habituel suffit.

5 · Le mandatement bancaire — ce qu'il ne permet jamais

- Décider de l'octroi : la décision appartient au seul établissement
- Garantir au client l'accord de financement ou un taux définitif
- Modifier une offre, un barème ou une condition sans accord du mandant
- Encaisser des fonds sans garantie financière (art. L. 519-4 CMF)
- Percevoir une rémunération avant le versement effectif des fonds prêtés

6 · Les risques associés

Non-conformité (défaut d'immatriculation, périmètre de mandat dépassé) · **responsabilité civile** (devoir d'information, de conseil, de mise en garde) · **opérationnel** · **réputation** · **LCB-FT** · et les **risques transmis au client** : taux, exclusions d'assurance, surendettement.

Le réflexe

Ce que vous ne tracez pas n'existe pas. La quasi-totalité des mises en cause d'IOBSP se joue sur la preuve : preuve de l'information, preuve de la mise en garde, preuve du recueil des besoins.

CE QUI TOMBE À L'EXAMEN

1. Les quatre critères de l'article L. 519-1 — et surtout « sans se porter du croire », systématiquement oublié.
2. L'avantage économique n'est pas nécessairement monétaire ni direct.
3. Le démarchage rend IOBSP quel que soit le seuil ou le caractère complémentaire.
4. Les seuils : 20 opérations ou 200 000 € — il faut dépasser **les deux** pour perdre l'exemption.
5. La frontière indicateur d'affaires / IOBSP : transmettre des coordonnées ≠ présenter ou proposer.

Les catégories réglementaires d'IOBSP

Programme officiel — point 1.2 : article R. 519-4 CMF, modalités d'exercice, cumul, indépendants et réseaux

1 · Les quatre catégories — article R. 519-4 CMF

La question qui donne la réponse : « qui vous a donné mandat ? »

Le client → **courtier**. Un seul établissement, avec exclusivité → **mandataire exclusif**. Un ou plusieurs établissements, sans exclusivité → **mandataire non exclusif**. Un autre intermédiaire → **mandataire d'intermédiaire**. Il n'y a pas de cinquième réponse.

Sigle	Libellé	Mandat
COBSP	Courtier en opérations de banque et en services de paiement	Mandat du client . Aucune obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement.
MEOBSP	Mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement	Mandat d'un établissement , avec obligation contractuelle d'exclusivité pour une catégorie déterminée d'opérations.
MOBSP	Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement	Mandat(s) d'un ou plusieurs établissements , sans obligation d'exclusivité.
MIOBSP	Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement	Mandat d'un IOBSP des catégories 1, 2 ou 3.

2 · Le tableau comparatif

	COBSP	MEOBSP	MOBSP	MIOBSP
Mandant	Le client	Un établissement	Un ou plusieurs établissements	Un IOBSP (cat. 1, 2 ou 3)
Exclusivité	Non	Oui, par catégorie d'opérations	Non	Selon le mandat
Capacité professionnelle	Niveau I	Niveau II	Niveau I	Niveau I ou II selon le mandant
RC pro à son nom	Obligatoire	Sauf couverture par le mandant	Sauf couverture par le mandant	Sauf couverture par le mandant
Garantie financière	Uniquement si des fonds sont confiés — pour les quatre catégories			
Association agréée	Obligatoire	Dispensé	Obligatoire	Selon le mandant
Clientèle propre	Oui	Non	Non	Non

3 · Le cumul de catégories — article R. 519-4 II

Le principe

Il est **interdit** de cumuler plusieurs catégories d'IOBSP. On ne peut pas être à la fois courtier et mandataire exclusif pour le crédit immobilier.

L'exception

... **sauf pour des opérations de natures différentes** : services de paiement, crédit à la consommation, regroupement de crédits, crédit immobilier, prêt viager hypothécaire.

La formulation à retenir : le cumul est interdit pour une même nature d'opération ; il est permis pour des natures différentes.

4 · Indépendants et réseaux

L'indépendant	Le réseau
---------------	-----------

Porte lui-même immatriculation, RC pro, capacité, adhésion. Négocie ses conventions bancaires. **Détient sa clientèle et son fonds de commerce.** Supporte seul le coût de la conformité.

Franchise, succursale, mandat : trois montages très différents. La tête de réseau est souvent courtier, les membres sont **mandataires d'intermédiaire**. Le réseau apporte conventions, outils, marque, conformité. **Le membre ne détient généralement pas la clientèle** : à la sortie, il ne l'emporte pas.

CE QUI TOMBE À L'EXAMEN

1. Ne pas confondre **mandataire non exclusif** (mandaté par des banques) et **mandataire d'intermédiaire** (mandaté par un IOBSP).
2. Le courtier ne se définit **pas** par le nombre de banques partenaires, mais par l'origine du mandat : le client.
3. Le mandataire exclusif est **dispensé** d'adhérer à une association professionnelle agréée. Le courtier ne l'est pas.
4. Le cumul : interdit pour une même nature d'opération, permis pour des natures différentes.

Les fondamentaux du droit commun

Programme officiel — point 1.3 : statut de l'emprunteur, capacité, consentement, bonne foi, pratiques déloyales, données personnelles

Numérotation des articles — à savoir avant l'examen

Le programme officiel renvoie aux articles **1109** (validité du consentement) et **1134** (bonne foi) du code civil : ce sont les numéros d'**avant** la réforme de 2016. Aujourd'hui : **art. 1128** (conditions de validité), **art. 1130 et s.** (vices du consentement), **art. 1104** (bonne foi), **art. 1112-1** (devoir général d'information). Le fond est inchangé ; les deux numérotations circulent.

1 · Le statut juridique de l'emprunteur

Situation	Qui s'engage ?	Le point de vigilance
Célibataire	Lui seul, sur son patrimoine propre.	Sauf achat à deux en concubinage : voir l'indivision.
Communauté légale	L'époux emprunteur engage ses propres et ses revenus . Les biens communs seulement avec le consentement exprès de l'autre (art. 1415).	Le cœur du sujet. Sans consentement, l'assiette de la garantie du prêteur est réduite à presque rien.
Séparation de biens	Chacun sur son propre patrimoine. Pas de masse commune.	Achat indivis : la quote-part doit être cohérente avec le financement.
Participation aux acquêts	Comme la séparation pendant le mariage ; la créance de participation n'apparaît qu'à la dissolution.	Régime rare. Exiger le contrat de mariage.
Communauté universelle	Presque tout est commun. L'art. 1415 s'applique néanmoins à l'emprunt.	Souvent assorti d'une attribution intégrale au survivant : impact succession et assurance.
Pacsé	Séparation des patrimoines par défaut. Solidarité limitée aux dettes de la vie courante.	Le PACS ne crée aucune solidarité sur l'emprunt : faire coemprunteurs.
Concubin	Aucun statut patrimonial. Deux personnes juridiquement étrangères.	Le survivant n'hérite pas : enjeu majeur des quotités d'assurance. Achat en indivision.
Divorcé	Lui seul — mais la liquidation peut être inachevée.	Exiger l'état liquidatif et le jugement : prestation compensatoire, prêt commun non soldé.

2 · L'article 1415 du code civil — le point le plus rentable de la journée

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, lequel, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

Sans le consentement du conjoint	Avec le consentement exprès du conjoint
L'époux engage ses biens propres et ses revenus . Il n'engage pas les biens communs — donc ni le logement acquis ensemble, ni l'épargne commune. Le prêteur qui l'ignore prête presque à découvert.	Les biens communs sont engagés en plus . Mais le conjoint qui consent n'engage pas ses biens propres : il consent, il ne s'oblige pas. Le consentement doit être exprès — une signature dédiée, pas une présence au rendez-vous.

Consentir ≠ s'engager ≠ être coemprunteur. Trois situations juridiques, trois signatures. En pratique bancaire, dès que le bien est commun, la banque exige la qualité de coemprunteur : le consentement seul ne lui suffit pas.

3 · La capacité

Situation	Peut-il emprunter ?	Ce que fait l'IOBSP
Majeur capable	Oui, seul.	Rien de particulier — sauf régime matrimonial.
Mineur non émancipé	Non. Incapacité d'exercice ; l'emprunt suppose l'autorisation du juge.	Refuser le montage. Renvoyer au notaire et au juge des tutelles.

Mineur émancipé	Oui, capable comme un majeur — sauf exceptions.	Exiger le jugement ou l'acte d'émancipation.
Sauvegarde de justice	Oui en principe : la capacité est conservée. Actes rescindables pour lésion, réductibles pour excès.	Vigilance renforcée. Documenter le conseil donné.
Curatelle	Non seul : assistance du curateur, dont la signature est requise à côté de celle du majeur.	Exiger le jugement. Faire signer les deux.
Tutelle	Non : représentation par le tuteur. Acte de disposition soumis à autorisation.	Exiger le jugement et l'autorisation. Sans elle, on ne monte pas.
Habilitation familiale	Selon l'étendue : générale ou limitée à certains actes.	Exiger l'ordonnance et vérifier le périmètre exact.

4 · Le consentement, la bonne foi, les pratiques déloyales

Les 3 conditions de validité (art. 1128) : le consentement des parties · leur capacité de contracter · un contenu licite et certain.

Les 3 vices du consentement :

- **L'erreur** — méprise sur les qualités essentielles. L'erreur sur la valeur ou sur un simple motif ne vicie pas.
- **Le dol** — manœuvres, mensonge, ou **dissimulation intentionnelle** d'une information déterminante. La **réticence dolosive** — se taire — est un dol.
- **La violence** — pression inspirant la crainte d'un mal considérable, y compris l'abus d'un état de dépendance.

Sanction : nullité relative, invoquable par la seule victime, dans un délai de cinq ans.

La bonne foi (art. 1104) — d'ordre public. Elle couvre la **négociation**, donc votre rendez-vous, et pas seulement l'exécution.

Le devoir général d'information (art. 1112-1) — celui qui connaît une information déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, dès lors que l'autre l'ignore légitimement ou lui fait confiance. D'ordre public : on n'y déroge pas par contrat.

Les pratiques commerciales déloyales (code de la consommation) :

- **Trompeuse** : allégation fausse ou de nature à induire en erreur ; omission d'une information substantielle. *Ex.* : « **taux à partir de 2,89 %** » **sans conditions**.
- **Aggressive** : sollicitations répétées et insistantes, contrainte altérant la liberté de choix.
- **Sanction** : 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Contrôle DGCCRF.

5 · Données personnelles et secret bancaire

RGPD / CNIL — minimisation (ne collecter que ce qui est nécessaire au dossier), base légale, durée de conservation définie, information dès la collecte, droits du client (accès, rectification, effacement, opposition), sécurité. Un dossier de crédit contient des données de santé : questionnaire médical.

Secret bancaire (art. L. 511-33 CMF) — il s'impose à l'établissement et se propage à ses intermédiaires. Envoyer un dossier complet à cinq banques « pour voir », sans accord écrit du client sur la liste, est fautif. **La déclaration de soupçon à TRACFIN n'est jamais une violation du secret.**

CE QUI TOMBE À L'EXAMEN

1. Article 1415 : sans consentement exprès, l'emprunt n'engage que **les propres et les revenus** — jamais les biens communs.
2. Le conjoint qui consent **n'engage pas ses biens propres**.
3. Curatelle = assistance (deux signatures) ; tutelle = représentation (+ autorisation du juge).
4. La réticence dolosive est un dol : le silence peut vicier le consentement.
5. Le PACS ne crée pas de solidarité sur l'emprunt immobilier.

Les conditions d'accès et d'exercice

Programme officiel — point 1.4 : immatriculation, capacité professionnelle, honorabilité, assurance professionnelle, garantie financière

1 · Cinq conditions — plus une obligation depuis 2022

Condition	Texte	L'essentiel
1. Immatriculation	L. 519-3-1 · L. 546-1 CMF	Registre unique ORIAS. Préalable à tout acte d'intermédiation. Personnelle. Renouvellement annuel. Registre public : www.orias.fr . Les salariés ne sont pas immatriculés, mais l'employeur vérifie leur capacité et leur honorabilité.
2. Capacité professionnelle	R. 519-8 à R. 519-11 CMF	Trois voies : diplôme, expérience, formation. Le niveau dépend de la catégorie et du caractère complémentaire de l'activité.
3. Honorabilité	L. 500-1 · R. 519-6 CMF	Absence de condamnation définitive pour les infractions listées. Vérifiée par le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
4. Assurance RC pro	L. 519-3-4 · R. 519-16 CMF arrêté du 26 juin 2012	500 000 € par sinistre · 800 000 € par année d'assurance. Franchise ≤ 20 % des indemnités dues, non opposable aux victimes. Obligatoire sauf couverture par le mandant.
5. Garantie financière	L. 519-4 · R. 519-17 CMF arrêté du 26 juin 2012	115 000 € minimum — et jamais moins du double du montant moyen mensuel des fonds encaissés sur les 12 derniers mois. Uniquement si des fonds sont confiés , même occasionnellement.

+ 1 · L'adhésion à une association professionnelle agréée par l'ACPR

Depuis le **1^{er} avril 2022** (loi du 8 avril 2021), tout IOBSP doit adhérer à une association professionnelle agréée pour être immatriculé ou renouveler son immatriculation. **L'obligation ne s'applique pas aux mandataires exclusifs, ni à leurs mandataires.** L'association vérifie la capacité, l'honorabilité, la RC pro et le respect de la formation continue.

2 · La capacité professionnelle — trois voies, trois niveaux

Voie	Contenu
Le diplôme	Études supérieures dans l'une au moins des matières : finances, banque, gestion, économie, droit, assurance. Niveau I : licence (niveau 6). Niveaux II et III : bac + 2 (niveau 5). Diplôme étranger : attestation de comparabilité ENIC-NARIC.
L'expérience	Fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois dernières années. Niveau I : 1 an cumulé à une formation de 40 h. Niveau II : 6 mois au cours des deux dernières années, ou 1 an selon le cas visé.
La formation	Formation adaptée à la réalisation des opérations. Niveau I : 150 h. Niveau II : 80 h — c'est votre parcours (91 h). Niveau III : formation adaptée d'une durée suffisante.

Niveau	Texte	Qui est concerné
Niveau I	R. 519-8	Courtiers (COBSP), mandataires non exclusifs (MOBSP) et leurs mandataires, lorsque l'intermédiation n'est pas exercée en complément d'un bien ou d'un service. Leurs salariés exerçant l'intermédiation.
Niveau II	R. 519-9	Mandataires exclusifs (MEOBSP) et leurs mandataires. Mandataires d'IOBSP exerçant l'intermédiation en complément d'un produit ou d'un service. Leurs salariés.
Niveau III	R. 519-10	Personnes exerçant l'intermédiation en complément d'un bien ou d'un service — hors courtiers et mandataires de courtiers, qui restent au niveau I.

Les points oubliés : les salariés doivent justifier du **même niveau** que l'IOBSP qui les emploie (art. R. 519-15). Tolérance : la capacité peut être vérifiée dans les **six mois** de la prise de poste, si le salarié occupe un poste adapté et travaille sous la responsabilité d'une personne qualifiée. Depuis

le décret du 15 juin 2022, la formation des personnels peut être **adaptée aux seules activités exercées** : module général + module(s) spécialisé(s) correspondant.

3 · L'honorabilité — article L. 500-1 CMF

Qui doit être honorable : l'IOBSP personne physique ; les dirigeants, gérants et administrateurs de la personne morale ; les membres d'un organe de contrôle et les personnes ayant le pouvoir de signer ; les responsables de l'activité d'intermédiation ; les salariés exerçant l'intermédiation (l'employeur s'en assure).

Ce qui la fait perdre : une condamnation définitive pour l'une des infractions listées au II de l'art. L. 500-1 — crime, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, corruption, banqueroute, faux, extorsion, fraude fiscale, infractions à la législation sur les sociétés. Également : une interdiction d'exercer prononcée par l'ACPR, une faillite personnelle.

4 · Les chiffres à connaître par cœur

500 000 €

RC pro — par sinistre

800 000 €

RC pro — par année d'assurance

20 %

Franchise maximale — non opposable aux victimes

115 000 €

Garantie financière — minimum, si fonds confiés

5 · Qui contrôle, qui sanctionne

Autorité	Ce qu'elle peut prononcer
ORIAS	Refus d'immatriculation. Radiation du registre — donc arrêt immédiat de l'activité.
ACPR	Avertissement, blâme, interdiction d'exercer, radiation, sanction pécuniaire. Publication de la décision.
DGCCRF	Injonction, amende administrative, transmission au parquet.
Association agréée	Retrait de la qualité de membre, notifié à l'ORIAS et à l'ACPR. Sans adhésion, plus d'immatriculation.
Juge pénal	L'exercice illégal de l'activité d'IOBSP est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (art. L. 571-15 CMF).

CE QUI TOMBE À L'EXAMEN

1. 500 000 € / 800 000 € / franchise 20 % non opposable aux victimes / 115 000 €. Chiffres exigibles.
2. La garantie financière n'est **pas** obligatoire pour tous : uniquement si des fonds sont confiés, même à titre occasionnel.
3. Le mandataire exclusif est **dispensé** d'adhérer à une association professionnelle agréée.
4. Les conditions sont exigées **avant** le premier acte d'intermédiation. On ne régularise pas après coup.
5. Aucune rémunération ne peut être perçue avant le versement effectif des fonds prêtés.

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Programme officiel — point 1.5 : le dispositif, l'assujettissement, la vigilance, la déclaration de soupçon

1 - Deux logiques opposées

Le blanchiment

Part d'**argent sale** et cherche à le rendre propre. Trois phases classiques : placement, empilement, intégration.

Le financement du terrorisme

Part souvent d'**argent propre** — un salaire, une aide, une collecte — et le destine à un usage criminel. Les montants sont fréquemment faibles.

Conséquence : la vigilance ne se réduit jamais à une question de seuil.

2 - L'IOBSP est-il assujetti ? — article L. 561-2, 3° CMF

Sont assujettis « les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 **lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties** ».

Deux conditions — cumulatives. Les deux, pas l'une ou l'autre.

Situation	Assujetti direct au titre du 3° ?
Courtier + fonds confiés	Oui. Les deux conditions sont réunies. Dispositif LCB-FT complet à mettre en place.
Courtier sans fonds confiés	Non au titre du 3°. Mais il reste en première ligne opérationnelle vis-à-vis de l'établissement.
Mandataire exclusif	Non : pas de mandat client. Il contribue au dispositif de son mandant, qui est pleinement assujetti.

« Non assujetti » ne veut pas dire « non concerné »

Vous voyez le client, ses pièces, ses incohérences : vous êtes le premier maillon. Votre mandant, lui, est pleinement assujetti, et sa procédure vous impose de recueillir les éléments de connaissance du client et de lui remonter toute anomalie — ce qui vous engage contractuellement. Un IOBSP qui laisse passer une opération manifestement suspecte s'expose à la rupture de son mandat, à une mise en cause de sa responsabilité, et — s'il a agi en connaissance de cause — à une poursuite pour blanchiment.

À noter : dès que vous encaissez des fonds pour le compte de vos clients, deux obligations s'allument en même temps — la garantie financière et l'assujettissement LCB-FT.

3 - Les mesures de vigilance — une approche par les risques

Niveau	Ce que cela suppose	Quand
Allégée	Les obligations sont adaptées, jamais supprimées. L'analyse du risque faible doit être documentée.	Client de longue date, opération standard, origine des fonds évidente et documentée.
Normale	Le socle. Avant d'entrer en relation d'affaires : identifier le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ; vérifier l'identité sur pièce ; recueillir l'objet et la nature de la relation.	Tout dossier de crédit ordinaire.
Renforcée	Mesures complémentaires, examen de l'origine des fonds et du patrimoine, décision d'entrée en relation à un niveau hiérarchique adapté.	Personne politiquement exposée, pays tiers à haut risque, opération complexe, montage sans justification économique apparente.

La vigilance constante : l'identification n'est pas un acte unique fait à l'entrée en relation. Pendant toute la durée de la relation, l'assujetti pratique un examen attentif des opérations en veillant à ce qu'elles restent **cohérentes** avec la connaissance actualisée qu'il a du client. La cohérence est l'outil de détection le plus puissant — et le plus gratuit.

4 · La déclaration de soupçon à TRACFIN — article L. 561-15 CMF

Quand déclarer :

- Lorsqu'on **sait, soupçonne, ou a de bonnes raisons de soupçonner** que les sommes proviennent d'une infraction punie de plus d'un an d'emprisonnement, ou participent au financement du terrorisme
- **Le soupçon suffit** : ni preuve, ni certitude, ni enquête — ce n'est pas votre métier d'enquêter
- La **fraude fiscale** entre dans le champ
- **Aucun seuil de montant** : c'est l'analyse qui déclenche, pas le chiffre
- En principe **avant** l'exécution de l'opération, pour permettre à TRACFIN d'exercer son droit d'opposition

Ce qu'il ne faut JAMAIS faire :

- **Informé le client**, ou un tiers, de l'existence de la déclaration : c'est le **délit de divulgation**, sanctionné pénalement
- Attendre d'être sûr : le soupçon est le déclencheur, pas la preuve
- Renoncer au motif du secret professionnel : la déclaration n'est **jamais** une violation du secret
- Rompre brutalement la relation pour « se débarrasser » du dossier : c'est un signal envoyé au client, et cela n'éteint pas l'obligation
- Traiter le sujet seul, sans informer le déclarant désigné ou le mandant

La protection du déclarant de bonne foi

Aucune poursuite civile, pénale ou professionnelle ne peut être engagée contre lui, ni aucune sanction professionnelle prononcée, du seul fait de la déclaration. L'anonymat du déclarant est préservé. **Déclarer de bonne foi ne vous expose à rien. Ne pas déclarer, si.**

CE QUI TOMBE À L'EXAMEN

1. L'assujettissement de l'IOBSP repose sur **deux conditions cumulatives** : mandat du client **et** fonds confiés.
2. Le **soupçon** suffit — il n'y a ni seuil, ni exigence de preuve.
3. La déclaration de soupçon n'est jamais une violation du secret professionnel.
4. Informer le client de la déclaration est un **délit**.
5. TRACFIN est une cellule de renseignement financier — pas une autorité de poursuite.

Les modalités de distribution

Programme officiel — point 1.6 : canaux, démarchage, information due · art. L. 519-4-1 et L. 519-4-2 CMF

1 · Les canaux

Canal	Le point de vigilance
Le face-à-face	En agence ou au domicile du client. Attention : le rendez-vous au domicile, non sollicité , relève du démarchage.
Le téléphone	Entrant (le client appelle) : pas de démarchage. Sortant vers un prospect non client : démarchage, avec ses règles propres.
Le digital	Site, formulaire, comparateur, réseaux sociaux. Le client vient à vous : pas de démarchage. Mais l'information précontractuelle doit être délivrée sur support durable .
Les apporteurs	Agents immobiliers, promoteurs, concessionnaires. Le risque : l'apporteur devient lui-même IOBSP sans le savoir . Cadrez la convention d'apport.

2 · Le démarchage bancaire et financier

La définition et sa conséquence majeure

Il y a démarchage dès lors qu'il y a **prise de contact non sollicitée**, par quelque moyen que ce soit, avec une personne déterminée, en vue d'obtenir son accord sur une opération de banque.

Toute personne qui recourt au démarchage pour l'activité d'intermédiation est IOBSP — sans distinction d'activité principale ou complémentaire, et **sans considération de seuil**. Le démarchage ouvre par ailleurs un droit de rétractation et impose des règles de forme et d'horaires.

3 · Ce que vous devez dire avant de commencer

Ce que vous communiquez	Le détail
Qui vous êtes	Nom ou dénomination, adresse, numéro ORIAS , catégorie d'IOBSP.
Pour qui vous travaillez	Le nom des établissements avec lesquels vous travaillez. Le cas échéant, l'existence de votre obligation d'exclusivité .
Ce que vous coûtez	Frais et rémunération, précisés par écrit avant toute prestation . Aucune somme perçue avant le versement effectif des fonds prêtés .
Vos liens	Liens financiers ou capitalistiques avec les établissements. Mandats détenus.
Comment se plaindre	Procédures de recours et de réclamation, et coordonnées de l'ACPR.
Le comportement attendu	Se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle , en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris potentiels (art. L. 519-4-1 CMF).

Ces mentions doivent également figurer sur vos publicités et documents à destination de la clientèle. La rémunération perçue ne peut influencer les recommandations délivrées.

4 · Les trois documents du premier rendez-vous

Le mandat

Mandat de recherche de capitaux (courtier) ou périmètre du mandat de l'établissement (mandataire). Il définit ce que vous avez le droit de faire.

L'information précontractuelle

Identité, ORIAS, catégorie, partenaires, exclusivité, rémunération, réclamations. Sur support durable.

La fiche de recueil des besoins

Situation, projet, capacité, exigences et besoins. C'est la base de votre devoir de conseil — et de sa preuve.

Datés et signés. Trois documents : ils vous protègent tous les trois.

5 · La synthèse de la journée — les dix points

1. L'IOBSP met en relation : il ne prête pas, ne décide pas, ne se porte pas du croire.
2. Quatre critères cumulatifs à l'article L. 519-1 — dont l'avantage économique, qui n'est pas forcément de l'argent.
3. Le démarchage annule les seuils. Hors crédit à la consommation, il n'y a pas de seuil du tout.
4. Quatre catégories à l'article R. 519-4. La question qui tranche : qui vous a donné mandat ?
5. Le cumul de catégories est interdit — sauf pour des opérations de natures différentes.
6. Sous communauté légale, l'emprunt n'engage que les propres et les revenus, sauf consentement exprès du conjoint (art. 1415).
7. Consentir, s'engager, être coemprunteur : trois choses différentes, trois signatures différentes.
8. Cinq conditions d'accès, plus l'adhésion à une association agréée pour tous sauf les mandataires exclusifs.
9. RC pro : 500 000 € par sinistre, 800 000 € par an. Garantie financière : 115 000 €, et seulement si l'on manie des fonds.
10. LCB-FT : assujetti si mandat client **et** fonds confiés. Le soupçon suffit — et on ne le dit jamais au client.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE PARCOURS

1. **J4 — Éthique et déontologie** : devoir d'information, devoir de conseil et devoir de conseil négatif (mise en garde).
2. **J5 — Règles de bonne conduite et contrôles** : connaissance du client, conflits d'intérêts, infractions et sanctions, ACPR, DGCCRF, ORIAS.
3. **J11 — Regroupement de crédits** : situation contractuelle (mariage, PACS, indivision, divorce) appliquée au montage.